第2章：憲法與權利保障

🛡️ 核心 Slogan：「為什麼你發廢文不會被警察抓？因為有它罩你　」







💁‍♂️ Ten叔叔的歡迎語：
「哈囉！我是你們的公民老師 Ten叔叔！今天我們要來開箱一份『國家級超級保固書』。不要聽到法律就覺得頭痛，其實它就像空氣一樣，保護著我們每天的日常喔！準備好你的螢光筆，我們翻開手帳第一頁吧！」

💡 Ten叔叔的小撇步：把這章當成是在玩「國家模擬器」，你就是玩家，憲法就是遊戲最高規則！

這個單元跟生活有什麼關係？

想像一下你今天的日常：



早上醒來，在社群軟體發了一篇抱怨天氣的廢文。



接著，搭高鐵去另一個城市找朋友玩。



出站後，走到便利商店買了一杯珍珠奶茶。

你以為理所當然，但...你有想過嗎？

為什麼 警察不能因為你發廢文，就衝出來把你抓走？（言論自由）

為什麼 你可以自由決定要去哪裡玩，不用跟政府申請？（遷徙自由）

為什麼 當買到壞掉的珍奶，你有權利討回公道？（消費與財產保障）

解答：
因為政府跟我們簽訂了一份「超級契約」，劃出了一條公權力絕對不能跨越的紅線！

Ten叔叔的小撇步：考試看到「為什麼政府不能管...」，九成九跟「憲法保障的基本權利」有關喔！

☂️ [專有名詞]：民主精神與權利保障



📖 **Ten叔叔白話文：**

- 「民主」就是以民為主。為了怕政府權力太大欺負人，我們用「憲法」來當作人民的防護罩。
- 我國憲法明文規定，你擁有 平等權、「自由權」、受益權、參政權 等基本權利！

🌭 **生活舉例：**

就像班上選班長（參政權），不管你是男生女生、成績好壞，都有資格投票（平等權）。校規（憲法）必須保護大家能安心在教室吃早早餐、開心下課（保障權利）。

💡 **Ten叔叔的小撇步：**

記住四個字：「以民為主」。法律存在的首要任務是「保障人民權利」，避免受到政府或他人侵犯喔！

什麼是「法律」？廣義與狹義的差別

課本上常說的「法律」，其實有兩種範圍喔！





【廣義的法律】

- **定義：只要是國家訂出來，大家都要遵守的規範，通通算在內。**
- **包含誰：憲法＋法律＋命令（一家三口全包）。**
- **生活舉例：「只要能吃飽的」都叫午餐（便當、泡麵、麵包）。**

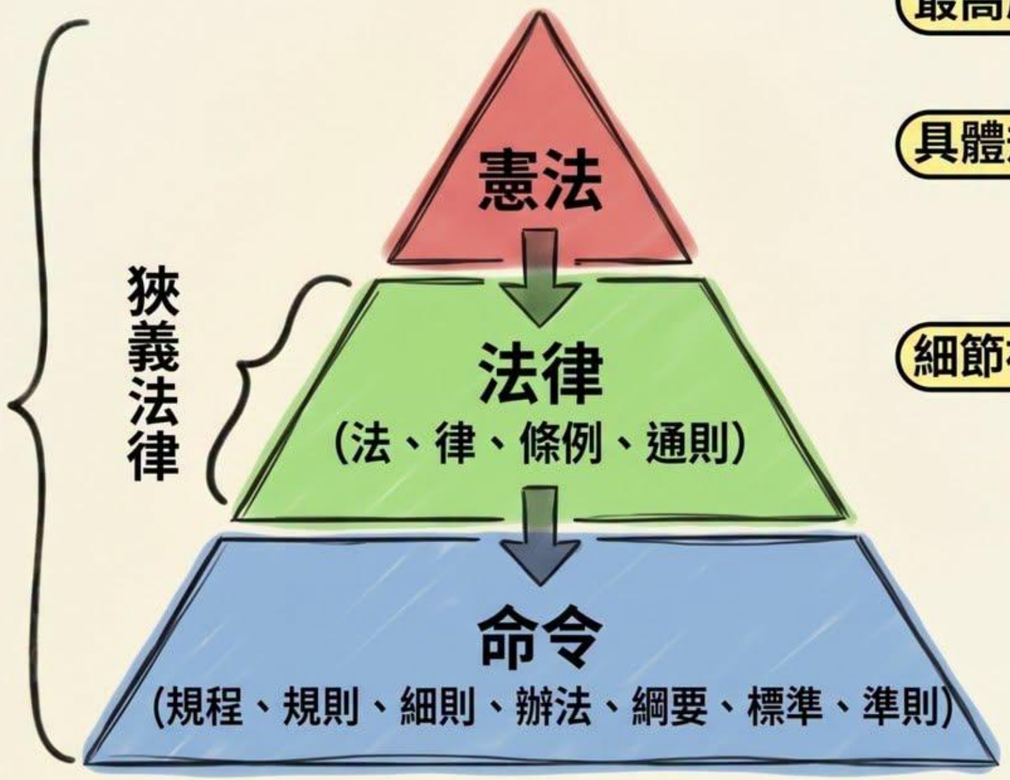
【狹義的法律】

- **定義：必須經過最嚴格的「特定程序」才能誕生的規範。**
- **包含誰：專指由 立法院三讀通過，再交由 總統公布 的法律。**
- **生活舉例：「營養午餐中心煮的、經過學校檢驗的」才叫「標準營養午餐」。**

> **Ten 叔叔的小撇步：考試看到「狹義的法律」，腦中請立刻反射五個字：「立法院三讀」！**

核心概念大解密：法律像金字塔，不是每一層都一樣大！

越上層的效力越強，下層的規定絕對不能跟上層打架（抵觸），否則直接無效！



最高原則 ▲ **頂層：【憲法】**
- 國家的根本大法，效力最強。

具體規範 🟩 **中層：【狹義法律】**
- 由「立法院」制定與三讀通過，「總統」公布。
- 尾字通常叫：法、律、條例、通則。

細節補充 🟦 **底層：【命令】**
- 由「行政機關」制定與發布，用來補充法律寫不下的細節。
- 尾字通常叫：規程、規則、細則、辦法、綱要、標準、準則。



【生活舉例】：這就像是學校的規定！
- 憲法 = 校規（最大，誰都不能違反）
- 法律 = 班規（大家一起訂的，但不能違反校規）
- 命令 = 值日生規定（規定怎麼擦黑板的細節，不能違反班規）

💡 Ten叔叔的小撇步：位階越低，效力越弱(不能以下犯上)。店長(命令)絕對不能違背總部(憲法)，否則就是「抵觸無效」！遇到位階選擇題看字尾，背法律位階的[法/律/條/通]，其餘通常是命令。

🔍 法律金字塔超級比一比

這三個名詞長得很像，我們用表格把牠們扒光光！

比較項目	🥇 憲法 (大老闆)	🥈 法律 (中階主管)	🥉 命令 (基層員工)
誰制定的？	立法院提案，選舉人複決 (以前：制憲國民大會制定)	立法院制定、修正	各個行政機關訂定
常見名稱	憲法、憲法增修條文	法、律、條例、通則	規程、規則、細則、辦法、綱要、標準、準則
特徵	位階最高、效力最強	依據憲法制定， 效力低於憲法	補充法律的不足、 處理技術性細節
舉例	中華民國憲法	國民教育法、 道路交通管理處罰條例	國民教育法施行細則、 道路交通安全規則



Ten叔叔的小撇步：看到名稱結尾是「法、律、條例、通則」，毫無懸念就是狹義的「法律」！其他哩哩叩叩的結尾多半是「命令」。

核心概念大解密：為什麼憲法是「法律界的霸主」？

憲法之所以是國家的大頭目，是因為它自帶「三大超強屬性」：



最高性：

定義：效力位階最高！法律與命令都不可以抵觸憲法。

生活舉例：憲法法庭宣告某條法律/命令「違憲」，那條法律/命令就失效了，需要廢除或修正！



原則性：

定義：憲法只寫「重點精華」（萬法之母），詳細的做法交給法律跟命令去訂。

生活舉例：憲法只說「人民有受教育的權利」，至於幾歲入學、讀幾年？交給《國民教育法》去規定。



固定性：

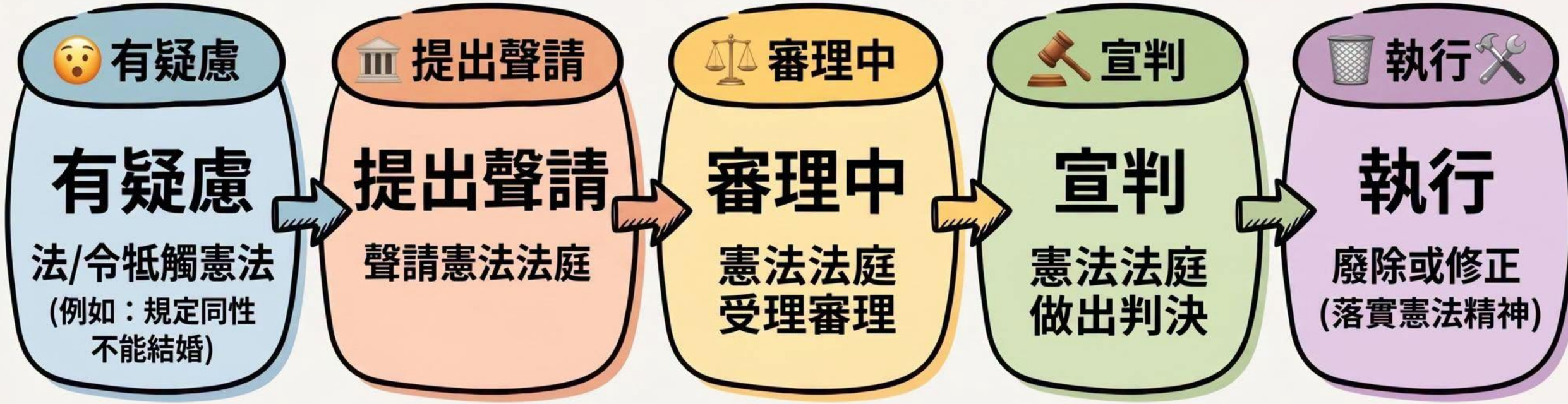
定義：為了國家穩定，不能隨便亂改，「修改程序非常困難與繁複」。

生活舉例：就像家裡的「祖傳家訓」，要改動它，得召開全家族大會才能決定！(修憲要依據憲法增修條文的規定)

💡 Ten叔叔的小撇步：看到「憲法法庭宣告失效」選最高性；看到「僅作扼要規範」選原則性；看到「修憲門檻極高」選固定性！

🚨 社會運作流程圖：政府法律亂來（違憲）怎麼辦？

憲法『最高性』展現：下位法律不得抵觸老大（憲法）。
當抵觸時，啟動消滅機制：





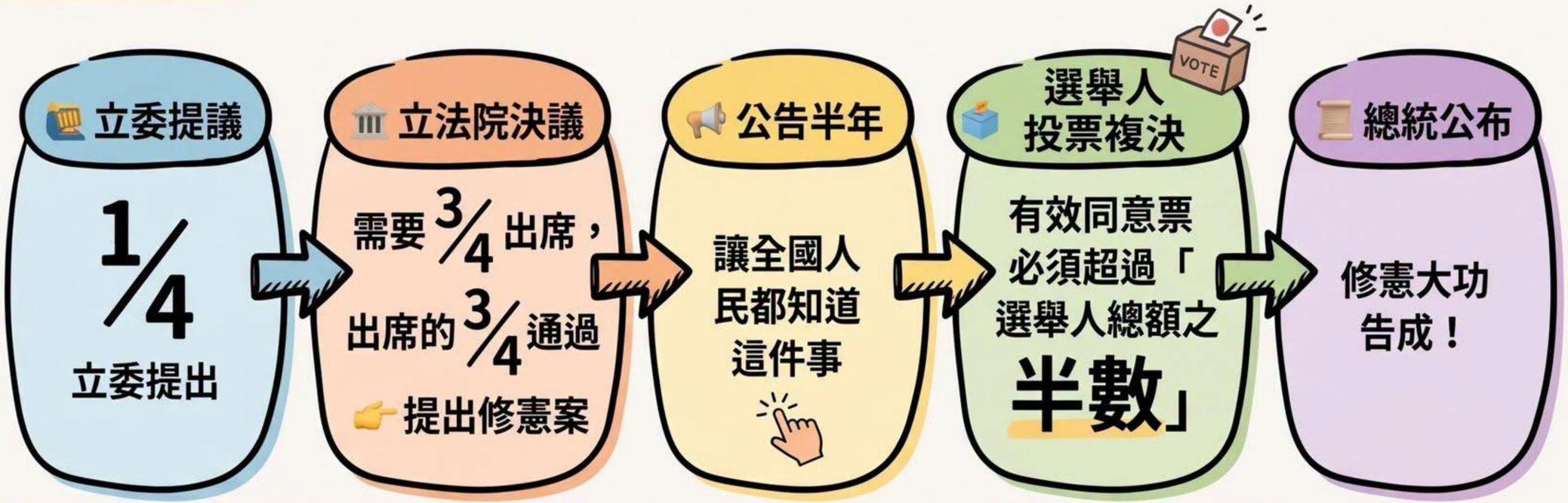
Ten叔叔的小撇步：考試常考「誰負責判定違憲？」👉 憲法法庭(大法官)；
Q：「誰負責修正違憲法律？」👉 立法院。千萬別選錯囉！

社會運作流程圖：要修改憲法，到底有多難？

還記得憲法有「固定性」嗎？修改憲法可不是隨便喊喊就行的，看看這個像破關一樣的流程：

2022
台灣立法委員人數
113席

2022
年滿20歲的選舉人數
1924萬人



立法院組修憲委員會審查
立委人數
須超過29人

立委出席人數
須超過85人
通過須超過64人

年滿20歲的選舉人數
1924萬人
有效同意票須超過962萬

Ten叔叔的小撇步：考試常考「誰負責提案？」👉立法院；「最後誰負責投票複決？」👉人民（選舉人）！千萬別選錯囉！

權利的兩面刃：政府，你給我退後 vs. 政府，你過來幫我！

消極防止
(政府不要煩我)

定義：防止政府權力的侵害。只要我不犯法，國家不要來干預我。

代表：平等權（要求政府不要歧視）
自由權（要求政府不要干預）

積極要求
(政府出來做事)

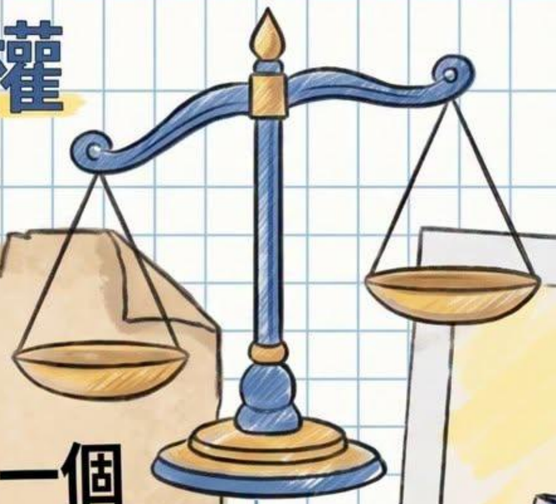
定義：主動向國家請求權利，要求國家有所作為。

代表：受益權、參政權。



💡 Ten叔叔的小撇步：憲法又稱「人民權利的保障書」。記住『消極（自由、平等）』與『積極（受益、參政）』這兩個大方向，選擇題就不會被騙！」

⚖️ 核心權利 1：平等權



【白話文解密】

每個人在法律面前，都是同一個 Level！不管你是男是女、信什麼教、家裡有沒有錢，國家都不能大小眼。

憲法規定：**無分男女、宗教、種族、階級、黨派**，在法律上**一律平等**。

【生活有感舉例】



以前規定女生只能穿穿裙子去上學，現在男生女生都能自由選擇穿長褲，這就是打破性別刻板印象，落實『平等權』啦！

💡 Ten叔叔的小撇步：看到『不得因...而有不同待遇』、「同工同酬』選平等權！另外，考試超愛考『弱勢照顧』（如身心障礙保障名額、女廁比例增加），這屬於『實質平等』，也是平等權的重要觀念喔！

核心權利 2：自由權（國家你不要隨便弄我！）

【白話文解密】：防止國家公權力對人民的不當作為。



人身自由 -

除現行犯外，警察不得隨意逮捕、拘禁人民。



居住及遷徙自由 -

自由選擇住哪裡、來往國內外各地旅遊的權利。
(寒假去台北玩不用跟政府報備！)



表現自由 -

表達意見的自由。
(包含：言論、講學、著作、出版)。



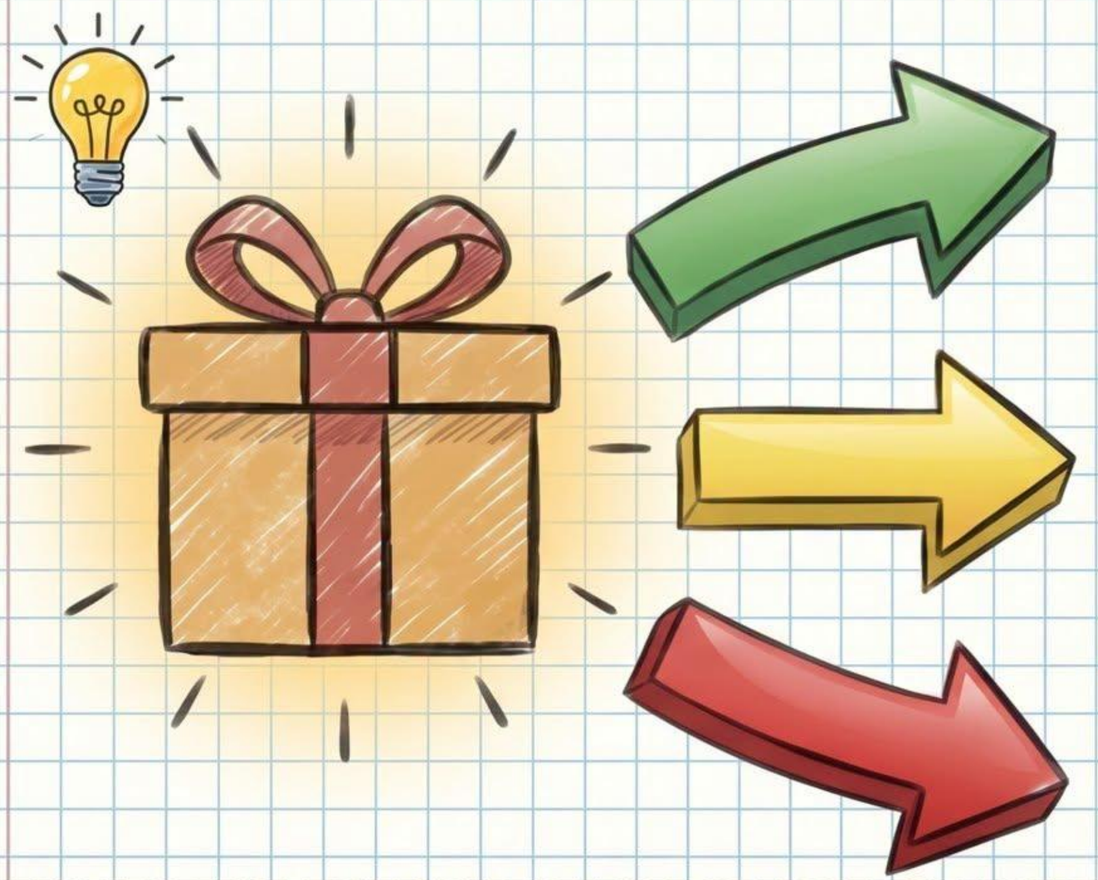
集會及結社自由 -

參加集會遊行及組織團體的自由。(例如：組動漫社)

💡 Ten叔叔的小撇步：除了上面還有秘密通訊自由與信仰宗教自由等自由權利。
考題喜歡把「言論自由」跟「秘密通訊自由」混在一起！你在網路上公開發文是「表現自由」；但如果你跟朋友講電話不被警察偷聽，那是「秘密通訊自由」喔！

核心權利 3：受益權（主動叫國家出來做事！）

【白話文解密】：積極要求國家有所作為，而享受特定利益的權利。



經濟保障

生存權：提供物資給弱勢 (如：低收入戶補助)。
工作權：設置就業服務站幫忙找工作。
財產權：保障財產不受非法侵害。

教育權

受國民教育的權利與義務。

權利救濟

請願、訴願及訴訟 (當你被欺負時要求國家主持公道)。

Ten叔叔的小撇步：自由權是「政府退後」，受益權是「政府過來幫我」。看到關鍵字「政府提供資源」、「要求國家有所作為」，百分之百就是在講「受益權」！

告狀三部曲：【請願】vs【訴願】vs【訴訟】

當你覺得委屈，或是想給政府建議時，該掛哪一科的號？（⚠️必考三顆星⭐⭐⭐）

比較項目	請願	訴願	訴訟
針對什麼？	公共利益 / 個人權益維護	違法或不當的行政處分 (被政府開單)	權益受到不法侵害
目的是啥？	僅為「願望的陳述」 (給建議)	要求「撤銷或變更原處分」 (求平反)	向法院提起，由法官判決
誰能提出？	任何人都可以	只有權益受損的當事人	權益受損的當事人
向誰提出？	民意機關 / 主管行政機關	原處分機關或其上級機關	法院（法官）
舉個例子	請求政府重視人權， 制定法規	不服補稅處分， 向上級機關抗議	被鄰居打傷，向法院 提告要求賠償

Ten叔叔的小撇步：判斷關鍵在「有無收到政府的罰單／處分」。給建議是【請願】；不服政府處分是【訴願】；找法官告狀是【訴訟】！

🗺️ 社會運作流程圖：當權益受損時的「打怪升級」之路

😡 收到違法或不當的行政處分

(環保局說我亂丟垃圾，開罰 6000 元，但我根本沒做！)

↓

📝 第一關：提起訴願（找行政體系）

(向環保局的上級機關說：「這罰單開錯了，請撤銷！」)

↓

🤷 訴願失敗或不滿意結果

(上級機關護航，不肯撤銷罰單)

↓

⚖️ 第二關：提起訴訟 (找司法體系)

(向法院提告，請公正的法官來審理) ➡️

👩‍⚖️ 法院判決

(法官敲槌：罰單撤銷➡️還我清白！)

💡 Ten叔叔的小撇步：記住順序是先「訴願」再「訴訟」！要先給行政機關一個「自己認錯」的機會，真的講不聽，再找法院處理。

核心權利 4：參政權（人民當國家的老闆！）

【白話文解密】：保障人民有參與政治的權利。

- **參政權**
  - **對「人」**
    - 選舉：投票選出公職人員（如：選市長）。
    - 罷免：把做太爛的官員換掉。
  - **對「事」(法案/政策)**
    - 創制：主動提出立法原則或政策。
    - 複決：對既有法律或政策表達同意/反對。
  - **考試與公職**
    - 應考試服公職：考國家考試進入政府機關上班。

Ten叔叔的小撇步：看到「選人」就是選舉/罷免；看到「對事情、法律投票」就是創制/複決。口訣：「人選罷，事創複」！

⚔️ 雙胞胎大對決：【創制】vs【複決】

同學最常搞混的兩個詞！其實它們一個是「無中生有」，一個是「點頭搖頭」。

比較項目	✨ 創制 (從無到有)	✅ 複決 (Yes or No)
Ten叔叔白話	「無中生有」	「點頭搖頭」
主要動作	主動提出立法原則或制定政策	對既有的法律或政策表達同意或反對
白話舉例	學生主動連署：「學校應該增設電競社！」	學校提出「縮短下課時間」，全校投票表決要不要過。
記憶口訣	創造新制度	複審舊提案



Ten叔叔的小撇步：看到「主動提出」選創制；看到「以投票方式表達同意或反對」選複決。一秒解題！

權利升級包：新興人權與義務

【白話文解密】：社會在進步，以前寫憲法時沒想到的問題現在出現了，所以要把保護網「擴充」！



隱私權

網路上不能隨便肉搜別人、散佈別人個資。

環境權

人民有權要求呼吸乾淨的空氣、居住在健康的環境。

多元文化權

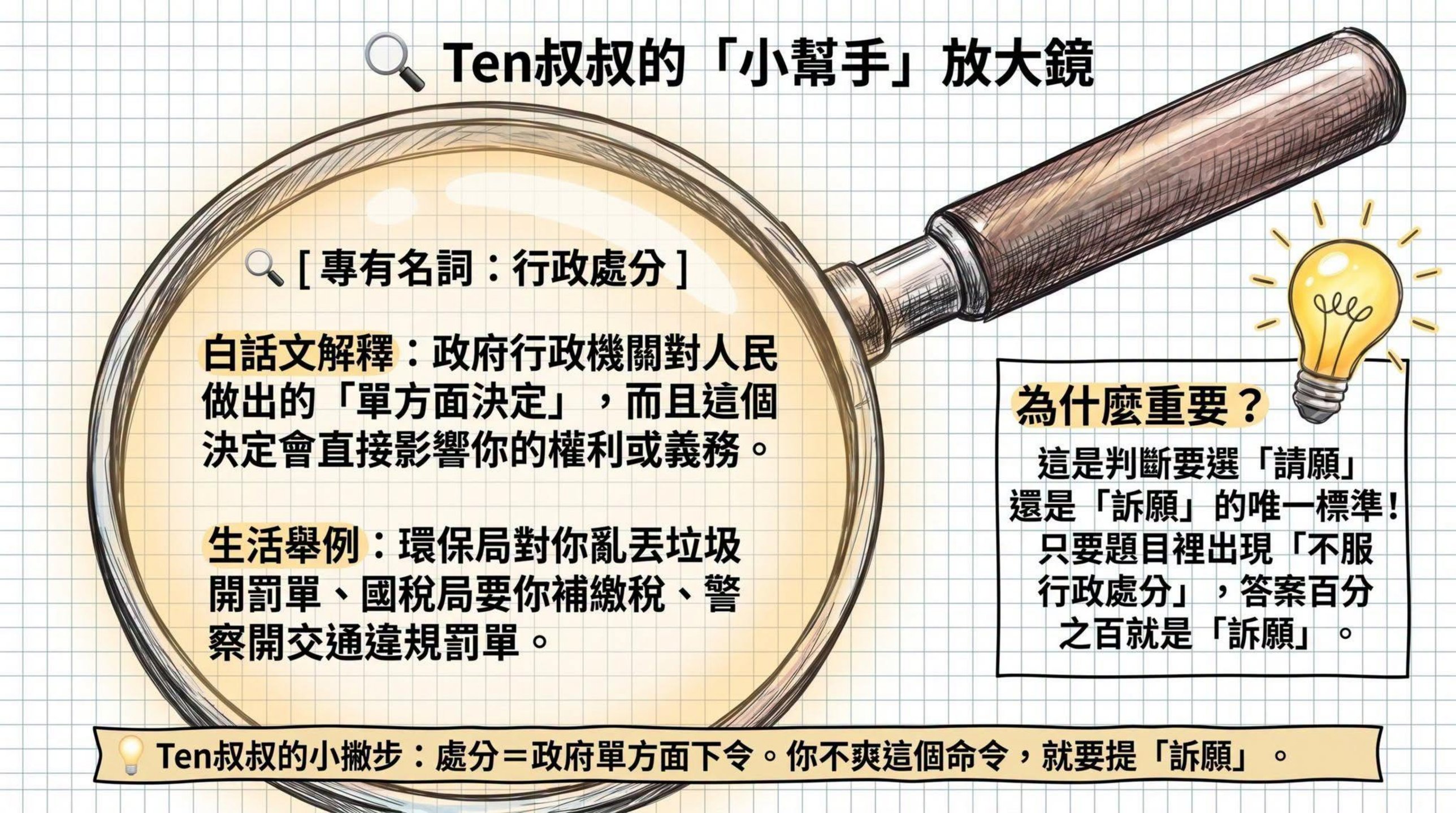
尊重不同族群（如原住民、新住民）的語言跟文化。

權利與義務當並重！

享受權利的同時，也要履行義務，社會才能運作喔。

Ten叔叔的小撇步：新興人權就是「課本越改越厚」的原因啦！考試常考「網路肉搜」侵犯隱私，還有「拒建焚化爐」爭取環境權！

🔍 Ten叔叔的「小幫手」放大鏡



🔍 [專有名詞：行政處分]

白話文解釋：政府行政機關對人民做出的「單方面決定」，而且這個決定會直接影響你的權利或義務。

生活舉例：環保局對你亂丟垃圾開罰單、國稅局要你補繳稅、警察開交通違規罰單。

為什麼重要？

這是判斷要選「請願」還是「訴願」的唯一標準！只要題目裡出現「不服行政處分」，答案百分之百就是「訴願」。

💡 Ten叔叔的小撇步：處分＝政府單方面下令。你不爽這個命令，就要提「訴願」。

應用與考點雷達：實戰演練

你能識破這些陷阱嗎？

陷阱題 1

- 情境：政府為了解決失業，提供免費「職業訓練」，這是在保障人民的什麼權利？

Ten叔叔解析：是 受益權！ 看到「政府提供資源、幫助你」，就是受益權裡面的「工作權」保障！不是選自由權喔。

陷阱題 2

- 情境：新聞報導「大法官宣告民法某條文『違憲』，必須修正」。這顯示了憲法的哪種特性？

Ten叔叔解析：是 最高性！下位（民法）牴觸上位（憲法）無效。 憲法 > 民法

陷阱題 3

- 情境：小明收到「交通管理處罰『條例』罰單；小華收到「交通安全『規則』」罰單。哪個法律位階高？

Ten叔叔解析：小明比較高！看到「條例」是狹義的法律；看到「規則」是命令。法律 > 命令！

Ten叔叔的小撇步：做題目前，先在心裡默念一遍「位階金字塔」跟「權利四大天王」，答案就會浮現！

⚡ 考前 5 分鐘必看！秒解情境題速查表

看到左邊的關鍵字，請直接聯想右邊的答案，考試拿分超高效率！

👀 題目常出現的情境 / 關鍵字	🎯 對應的公民概念 / 答案
法規名稱結尾是「法、律、條例、通則」	狹義的法律 (立法院制定) 📜
法規名稱結尾是「規程、規則、細則、辦法...」	命令 (行政機關訂定) 🗣️
法律或命令「抵觸」憲法，宣告無效	憲法的最高性 🏛️
憲法只規定大方向，細節交給法律補充	憲法的原則性 🗺️
修法程序超繁雜、需要立院提案 + 公民複決	憲法的固定性 🔒
不管男女、種族，享有同等權利 / 同工同酬	平等權 ⚖️
警察不能隨便抓人 / 可以在網路上發表意見	自由權 (人身自由 / 表現自由) 剄症
政府發低收入戶補助 / 設立就業服務站	受益權 (生存權 / 工作權) 🤲
對行政處分不服，要求上級「撤銷」	提起 訴願 (屬於受益權) 📣
人民自己提法案 / 對現有法案投票說 Yes or No	創制 / 複決 (屬於參政權) 🗳️



Ten叔叔的小撇步：把這個表格截圖存在手機裡，考前 5 分鐘快速掃描一次，保證多對好幾題！

🌳 讀書的最高境界：一張圖說完一個章節

跟著 Ten叔叔 順一次整個架構，這章你已經完全破關啦！

【第2章：憲法與權利保障】

- 🏛️ 1. 法律的位階與特性
  - 🔺 位階：憲法 (最強) ➡️ 法律 (次之) ➡️ 命令 (最弱)
  - 📝 制定者：立法院 (法律) vs 行政機關 (命令)
  - 🦸 憲法特性：最高性 (不能抵觸)、原則性 (只講大綱)、固定性 (超難修改)
- 🛡️ 2. 憲法保障的基本權利 (權利與義務當並重)
  - ⚖️ 平等權：一律平等、無特權、同工同酬
  - 🕊️ 自由權：防國家侵犯 (人身、居住遷徙、表現、秘密通訊、宗教、集會結社)
  - 🤲 受益權：要國家做事 (生存、工作、財產；請願、訴願、訴訟；受國民教育)
  - 🏛️ 參政權：參與政治 (選舉、罷免、創制、複決、應考試服公職)
  - 💡 新興人權：社會進步➡️擴充憲法保護網 (隱私權、環境權、多元文化權)